

0001083-30.2022.8.26.0180

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... qualquer notificação quanto à perda, roubo ou extravios dos documentos da autora. Sustentou, ainda, a excludente de responsabilidade pelo fato de terceiro eis que, admitida a hipótese de fraude, foi tao vitima quanto à propria autora. Arguiu ainda a ausência de nexo causal e inexistência de danos materiais. Requereu, por fim, a improcedência da ação. Cabível o julgamento antecipado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida 9 de Julho. nº 90, Espírito Santo do Pinhal - SP - cep 13990-000

0001083-30.2022.8.26.0180 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001083-30.2022.8.26.0180

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Claudia Turganti

Requerido:

Banco do Brasil S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Claudia Turganti, qualificada nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico que move em face de Banco do Brasil S/A aduzindo, em síntese, que foi vítima de estelionato em que criminosos abriram uma conta no banco requerido na cidade de Maceió em seu nome e, após, realizaram diversas movimentações bancárias, incluindo um empréstimo no valor de R\$ 65.000,00. Afirmo que referido empréstimo foi incluído em seu benefício previdenciário em 24/09/2022 para desconto da primeira parcela em agosto de 2022 no valor de R\$ 1.660,82. Assim, requereu a autora que liminarmente houvesse a suspensão dos descontos em seu benefício e, ao final, que a ação fosse julgada procedente para declarar nulo o negocio jurídico encerrando-se a conta corrente aberta de maneira fraudulenta bem como todas as movimentações, inclusive o empréstimo citado.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido às fls. 27/28.

Citado, o banco requerido contestou (fls. 38/44) alegando, em resumo, que não houve qualquer culpa do requerido no evento eis que foram apresentados todos os documentos pessoais não havendo, naquela oportunidade, qualquer notificação quanto à perda, roubo ou extravios dos documentos da autora. Sustentou, ainda, a excludente de responsabilidade pelo fato de terceiro eis que, admitida a hipótese

de fraude, foi tao vitima quanto à propria autora. Arguiu ainda a ausência de nexo causal e inexistência de danos materiais. Requereu, por fim, a improcedência da ação.

Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (aplicável, por analogia, ao procedimento da Lei nº 9.099/95), uma vez que a prova oral seria totalmente ineficaz à comprovação dos fatos litigiosos. No mérito, a ação é procedente.

Analisando os documentos juntados pelo banco requerido, em especial os de fls. 104/105, conclui-se que a abertura de conta corrente e contratação dos serviços indicados foram decorrentes de fraude praticada por terceiro, estranho à lide.

O banco requerido alega que não tinha qualquer notificação sobre eventual perda, extravio ou roubo dos documentos da autora e que, por esse motivo, somado ao fato de que os documentos foram falsificados por profissionais, o que impossibilitou a identificação da falsificação, não pode ser responsabilizado pelo evento.

Contudo, importante esclarecer que a autora somente tomou conhecimento de tais fatos quando houve a inclusão em seu benefício previdenciário do empréstimo fraudulentamente contratado, o que culminou no registro da ocorrência conforme documento de fls. 10/11.

Ora, embora o banco requerido alegue não ter qualquer responsabilidade sobre o evento, é importante registrar que nosso sistema de Direito estabeleceu a teoria do risco, de tal forma que aquele que persegue o lucro suporta o risco. Assim, o banco réu, com a atividade empresarial organizada, responde de forma objetiva e solidária pelos prejuízos que causar a seus clientes ou a terceiros no exercício de sua atividade lucrativa.

Nesse sentido, conforme artigo 302, "caput", do Código de Processo Civil e artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, os fatos articulados na inicial devem ser presumidos verdadeiros nesse aspecto, sendo o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, encerrando-se a conta corrente aberta no banco requerido na agencia 3057, c/c 63.759-9, bem como todos os serviços contratados, inclusive cheque especial, consorcios e empréstimos. No mais, considerando que houve o desconto da primeira parcela do empréstimo fraudulento do benefício da autora (fls. 33/35) tal valor deverá ser restituído, devidamente atualizado.

Ante o exposto, e atenta a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por CLÁUDIA TURGANTI em face do BANCO DO BRASIL S/A, confirmando-se a tutela antecipadamente deferida às fls. 27/28 e extinguindo-se o feito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: (i) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e, conseqüentemente, o encerramento da conta corrente nº 63.759-9, da agencia 3057 do banco requerido bem como todos os serviços dela decorrentes (consórcios 4.739.775 e 4.739.780; empréstimo consignado nº 111761576, cheque especial e outros) e, ainda, (ii) CONDENAR ao pagamento de R\$ 1.660,82 a titulo de dano material, devidamente atualizada desde o desconto do benefício (02/08/2022), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, à partir da citação.

Sem condenação em verbas sucumbenciais nesta fase do procedimento sumaríssimo, em atenção ao disposto no artigo 55 da Lei 9099/95.

PIC.

Espirito Santo do Pinhal, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA